

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2161 -
2165/2531

นายสำเริง วงษ์ทอง กับพวก
บริษัทบีสไฟท์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด
บริษัทบีสไฟท์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด
จำเลย

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์จำเลยเกี่ยวกับเงินโบนัส
จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลแรงงาน ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จึงไม่รับอุทธรณ์เรื่องนี้ นอกจากเรื่องดัง
กล่าวให้รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยข้อ 5 จำเลยได้กล่าวไว้แล้ว โดยแจ้งชัด
ว่าโจทก์ทุกคนไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินโบนัสเพราะโจทก์ทุกคนถูกเลิกจ้างโดยมีความ
ผิด และถูกเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดวันจ่ายเงินโบนัสหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
โบนัสตามข้อตกลงที่ทำไว้ และในวันนัดพิจารณาศาลก็ได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้
ว่า โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและเงินโบนัสหรือไม่เพียงใดอีกทั้งตามบันทึกข้อ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเลยอ้างเป็นพยานส่งต่อศาลก็ได้
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานของจำเลยไว้ ดังนั้น
ที่จำเลยอุทธรณ์เกี่ยวกับเงินโบนัสจึงเป็นเรื่องที่จำเลยได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล

แรงงานกลางโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยในเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา
พิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ทั้งห้าแถลงคัดค้าน (อันดับ 61)

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์
สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 เรียงตามลำดับจนถึงโจทก์ที่ 5

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 โจทก์
ที่ 3 และโจทก์ที่ 5 คนละ 13,500 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 27,000 บาท และจ่ายเงิน
โบนัสให้โจทก์คนละ 4,500 บาทคำขออนอกจากนี้ให้ยก

นางพูนศรีปิงคลาศัย ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง มีความเห็นแย้งโดยเห็น
ควรพิพากษาให้ถือว่าค่าจ้างของโจทก์ทั้งห้าคนเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตาม
กฎหมายแรงงาน คือ 73 บาท ต่อวันส่วนประเด็นข้ออื่นไม่บ่งหลักฐานที่แน่ชัด จึงมี
ความเห็นเช่นเดียวกับคำพิพากษา

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์บางข้อและไม่รับบางข้อดังกล่าว
(อันดับ 55)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้เพียงว่าโจทก์ทุกคนไม่มีสิทธิฟ้อง
เรียกเงินโบนัส เพราะถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดและถูกเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดวันจ่าย
โบนัส หรือไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส ตามข้อตกลงที่ทำไว้ มิได้ยก
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ให้แจ้งชัดว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับโบนัสเพราะผิดเงื่อนไขหรือหลัก

เกณฑ์ข้อไหนอย่างไร ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าในทางพิचारณายังไม่ปรากฏว่าในรอบปีที่ผ่านมาจำเลยมีผลกำไรนอกจากนี้หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสยังต้องประกอบด้วยเงื่อนไขเรื่องจำนวนวันหยุด วันลา ขาดงาน ถูกตักเตือน มาทำงานสาย ถูกสั่งพักงาน มาคำนวณการจ่ายโบนัส จึงถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในชั้นศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้เพียงว่าโจทก์ทุกคนไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินโบนัส เพราะถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดและถูกเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดวันจ่ายโบนัส หรือไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส ตามข้อตกลงที่ทำไว้ มิได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ให้แจ้งชัดว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับโบนัสเพราะผิดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ข้อไหนอย่างไร ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าในทางพิचारณายังไม่ปรากฏว่าในรอบปีที่ผ่านมาจำเลยมีผลกำไรนอกจากนี้หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสยังต้องประกอบด้วยเงื่อนไขเรื่องจำนวนวันหยุด วันลา ขาดงาน ถูกตักเตือน มาทำงานสาย ถูกสั่งพักงาน มาคำนวณการจ่ายโบนัส จึงถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในชั้นศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานิซ เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ